“5.12”狮山高处坠落事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-07-05 15:19:00

分享至：

2016年5月12日16时30分左右，位于佛山市南海区狮山镇罗村罗务公路边的新合公司，施工人员刘下生在约13米高的熔铸车间顶棚上作业时，不慎坠落至地面，导致死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立“5.12”狮山高处坠落事故调查组，由区安监局、监察局、公安分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“5.12”狮山高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2016年5月12日16时30分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇罗村罗务公路边。

（四）事故单位（个人）：刘国平。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

刘国平，男，汉族，出生日期：1973年4月20日，住址：湖南省常宁市官岭镇，现居住地址：佛山市南海区大沥镇，公民身份号码：430425****。刘国平是本起事故中新合公司熔铸车间更换石棉瓦工程的承包方。

（二）事故相关单位基本情况

广东新合铝业有限公司（以下简称新合公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区狮山镇罗村罗务公路边；注册号：440682000077235；法定代表人：曹贵水；注册资本：人民币陆仟万元；成立日期：1998年10月05日；营业期限：长期；经营范围：加工、生产、销售、安装：铝合金型材、铝合金门窗、铝合金制品及配件、不锈钢型材；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）死伤者基本情况：

死者刘下生，男，汉族，出生日期：1970年3月20日，住址：湖南省常宁市官岭镇，公民身份号码：430425****。刘下生是承包方刘国平雇请的为新合公司熔铸车间更换石棉瓦的工人。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年5月12日16时30分左右，位于佛山市南海区狮山镇罗村罗务公路边的新合公司，施工人员刘下生在约13米高的熔铸车间顶棚上作业时，不慎坠落至地面，导致死亡。

（二）事故救援过程：接报后，狮山安监分局、罗村派出所以及狮山镇罗村居委会等单位立即派员赶赴现场对事故进行救援和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，狮山镇政府多次组织相关责任方，协调死者家属善后赔偿事宜，经多次协调沟通，死者家属和新合公司在罗村社区人民调解委员会主持下已签订《人民调解协议书》。目前，赔偿款项已全部支付完毕。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下事实：

1.经查实，2016年4月16日，新合公司将其熔铸车间更换石棉瓦的工程发包给刘国平。以上事实有对新合公司与刘国平签订《新合铝业分厂熔铸车间更换石棉瓦工程承包合同》一份予以证实。

2.经查，2016年4月25日，刘国平雇请刘下生等人进场施工。2016年5月12日16时30分左右，刘下生在熔铸车间棚顶进行瓦面更换时没有系安全带，从棚顶坠落导致死亡。以上事实有对刘国平、施工人员刘双成、新合公司经理蔡柳欢、新合公司动力设备部经理杜渐所做的询问笔录等予以证实。

3.经查实，新合公司在没有确定刘国平是否具有相应施工资质的情况下，将熔铸车间更换石棉瓦工程发包给刘国平进行施工，新合公司对施工现场缺乏有效的监管。以上事实有对新合公司动力设备部经理杜渐、施工人员刘双成、刘国平所做的询问笔录等予以证实。

4.调取《5.12狮山高空坠落事故技术分析意见书》，证实，死者刘下生在进行高空作业过程中，没有佩戴安全带，身上背着瓦片在石棉瓦片的顶棚上行走，由于脚下石棉瓦片不能承受其个人和身上瓦片的重量，脚下瓦片断裂破碎，从13米高的高空坠落死亡；新合公司和没有施工资质的施工队签订合同，没有落实好公司外来人员进场作业的安全管理制度，对施工现场监督不到位。

5.经查，刘国平在不具备相应施工资质的情况下，承包新合公司发包的熔铸车间更换石棉瓦工程，刘国平对施工现场缺乏有效的监管。以上事实有对刘国平、施工人员刘双成所做的询问笔录等予以证实。

6.经查，死者刘下生没有特种作业操作证（高处作业）仍从事高处作业，且在高处作业过程中未系安全绳；刘国平在明知刘下生没有特种作业操作证（高处作业）仍指派其从事高处作业。以上事实有对刘国平、施工人员刘双成所做的询问笔录等予以证实。

7. 事故现场相片共三组六张，证实事故现场情况。

(二)事故调查组认定本起事故的原因如下：

1.直接原因：

死者刘下生安全生产意识淡薄，在未取得特种作业操作证（高处作业）、没有系安全绳的情况下从事高处危险作业，在熔铸车间棚顶进行瓦面更换时，将棚顶踩破，跌落至新合公司熔铸车间地面上，导致本起事故发生，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

刘国平在没有相应施工资质的情况下承接新合公司发包的更换石棉瓦工程，且对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止刘下生未系安全绳的危险作业行为，刘国平在明知刘下生没有特种作业操作证（高处作业）仍指派其从事高处作业，是导致本起事故发生的间接原因之一。

新合公司将更换石棉瓦工程发包给无相应施工资质的刘国平施工，且对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止刘下生没有系安全绳的危险作业行为，是导致本起事故发生的间接原因之二。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

死者刘下生安全生产意识淡薄，在未取得特种作业操作证（高处作业）、没有系安全绳的情况下从事高处作业，在熔铸车间棚顶进行瓦面更换时，将棚顶踩破，跌落新合公司熔铸车间地面上，导致本起事故发生，是本起事故发生的直接原因，对事故的发生负有主要责任。鉴于其在本起事故中死亡，故不予追究。

刘国平在没有相应施工资质的情况下承接新合公司发包的更换石棉瓦工程，且对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止刘下生未系安全绳而进行高处作业的危险行为；刘国平在明知刘下生没有特种作业操作证（高处作业）仍指派其从事高处作业，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

新合公司将工程发包给无相应施工资质的刘国平施工，且对施工的现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止刘下生未系安全绳而进行高处作业的危险行为，对事故的发生负有一定责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，安全生产意识薄弱，对从事高处作业的危险性认识不足，安全防范意识淡薄，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全生产管理职责，应杜绝无相应资质条件的违法生产行为，及时消除生产安全事故隐患。对从业人员加强安全生产教育和培训，提高安全防范意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管，坚决查处不具备安全生产条件的违法作业行为，及时发现并对出现的安全隐患进行整改，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“5.12”狮山高处坠落事故调查组

2016年6月29日

文章关键词：